



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001155/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueces de Cámara, Dres. Cintia Graciela Gomez y Mateo José Busaniche, a fin de tratar el expediente caratulado: **"DUARTE JUAN SIMON Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001155/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 146, contra la sentencia de fs. 133/137 vta., que hace lugar a la demanda entablada por los actores y condena al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en el Decreto 2769/93; Resolución del Ministerio de Defensa 1459/93 y Decs. 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 en sus haberes mensuales, desde los cinco años previos a la interposición de la misma, hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto 1305/12, y conforme las pautas vertidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de



la Nación en la causa "Zanotti", con más intereses liquidados a tasa activa; impone las costas en su totalidad a la parte demandada; fija las pautas para la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 147, expresa agravios la demandada a fs. 150/153 vta., quedando los presentes en estado de resolver a fs. 154.

II- Que, la representante del Estado Nacional solicita, en forma preliminar, que se declare abstracta la cuestión debatida en autos en virtud de la sanción del Decreto 1305/12 y 1307/12.

Luego, se agravia porque el fallo cuestionado reconoce el carácter remunerativo de los beneficios (incrementos) otorgados por los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, adicionales transitorios, referidos a los suplementos particulares del Decreto 2769/93 y 1459/93, todo ello por considerar el a quo, que dichos aumentos lo fueron para todo el personal de la fuerza.

Alega que los suplementos reclamados tienen carácter transitorio y temporal ya que sólo lo percibe personal determinado, por el tiempo en que reúne las características requeridas por la norma, cesando en forma inmediata la percepción al cambiar las circunstancias personales del beneficiario. Invoca como novísima jurisprudencia la causa "Zanotti".

Se agravia a su vez por el apartamiento de los fallos de la C.S.J.N. en las causas "Bovari de Díaz", y "Villegas". Mantiene reserva del caso federal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001155/2009/CA1

III- Que los actores, personal en actividad del Ejército Argentino, ocurren a la jurisdicción e interponen demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino; a fin de que se incorporen al rubro "sueldo", con carácter remunerativo y bonificable, los suplementos y compensaciones previstos en el decreto 2769/93, Resolución 1459/93 del Ministerio de Defensa y decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, con más retroactivos correspondientes.

El *a quo* hizo lugar a lo peticionado y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que, en primer lugar, debe rechazarse su planteo relativo a que la cuestión de autos ha devenido abstracta en virtud del dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12.

Ello es así atento a que en autos no sólo se reclamó que se declare el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos previstos en los decretos en cuestión, sino también el pago de los retroactivos correspondientes, por lo que se concluye que la supresión de aquéllos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida.

b) Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el carácter particular de los suplementos y compensaciones creados por el decreto 2769/93 (arts. 1 a 3) y Resolución 1453/93 del Ministerio de Defensa y señaló que tales asignaciones no pueden considerárselas abordadas en concepto de sueldo (y, por lo tanto, no deben ser computadas para determinar el haber de retiro) en los autos "Bovari de Díaz, Aída y otros c/Estado Nacional - Mº de Defensa - s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg."



(Fallos 323: 1048) y “Villegas, Osiris G. y otros c/Estado Nacional - Mº de Defensa - s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg.” (Fallos 323:1061). Dicho criterio es el sostenido por esta Cámara Federal de Apelaciones a partir de lo resuelto por el Alto Tribunal en los autos “Silva, Lorenzo c/ EN - PEN s/ordinario” (Expte. S. 906.XLIX, sentencia del 17/12/2013), originarios de esta Jurisdicción.

Que, mediante los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 se sustituyeron e incrementaron en diferentes proporciones los suplementos y compensaciones instituidos por el decreto 2769/93 (arts. 1 a 4); también se creó un suplemento denominado “adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable”, cuyo cálculo era un porcentaje del “salario bruto mensual” o la diferencia entre dicho porcentaje y el incremento del suplemento o compensación del decreto 2769/93 que percibiera el agente; de manera tal que, cada uno de los agentes de la totalidad del personal militar en actividad percibiera, al menos, el correspondiente porcentual respecto del “salario bruto mensual” (cfr. art. 5º de los respectivos decretos).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció reconociendo la naturaleza general de los “adicionales transitorios” creados por los decretos mencionados en sus respectivos artículos 5º, estableciendo además el mecanismo aplicable para su determinación en los autos “Salas, Pedro Angel y otros c/Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/Amparo” (Fallos 334:275).

Posteriormente el Máximo Tribunal sentó las pautas a las que deberían ajustarse las liquidaciones que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001155/2009/CA1

oportunamente se practiquen por aplicación de los precedentes citados (cfr. Zanotti, Oscar Alberto c/Mº Defensa - Dto. 871/07 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012; e "Ibañez Cejas, José Benedicto y Otros c/EN - Mº de Defensa FFAA - dto. 1104/05, 751/09 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013).

Esta Cámara Federal de Apelaciones, al abordar el tratamiento de pretensiones basadas en los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, y sus similares para las Fuerzas de Seguridad, no sólo calificó como remunerativos y bonificables a los adicionales transitorios creados en el art. 5º de los decretos mencionados, sino que incluyó en dicha calificación a los incrementos de todos los suplementos y compensaciones establecidos en el decreto 2769/93.

Las sentencias dictadas en base a tal interpretación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido dejadas sin efecto por dicho tribunal, ordenándose dictar un nuevo fallo con arreglo a la doctrina de las causas "Bovari de Díaz (Fallos: 323:1048), y "Villegas Osiris" (Fallos: 323:1061), a partir de lo resuelto en autos "DÍAZ, MARTA ROSA e/ ESTADO MAYOR GRAL. DEL EJÉRC. ARG. Y OTROS s/ ORDINARIO' FPA 22000521/2011/CS1, de esta Cámara.

Atento a lo expuesto y con arreglo a lo resuelto y a la doctrina sentada por el Alto Tribunal en las causas "Bovari de Diaz", "Villegas, Osiris", "Salas" y "Zanotti" e "Ibañez Cejas" antes citadas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la



parte demandada y, declarar el carácter particular de los suplementos y compensaciones del decreto 2769/93 y, en relación a los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, declarar que sólo tiene carácter remunerativo y bonificable el "adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable" previsto en sus respectivos arts. 5.

V- Que en cuanto a las costas, atento el modo en que se resuelve, que implica vencimientos parciales en las posturas de ambas partes, justifica distribuirlas en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora, en ambas instancias (arts. 279 y 71 del CPCCN).

VII- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, por los mismos fundamentos, adhieren al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y declarar el carácter particular de los suplementos y compensaciones del decreto 2769/93 y, en relación a los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, declarar que sólo tiene carácter remunerativo y bonificable el "adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable" previsto en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001155/2009/CA1

sus respectivos arts. 5.

Se imponen las costas de ambas instancias en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora (arts. 279 y 71 del CPCCN).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhieren al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, la Sra. Jueza de Cámara y el Sr. Juez de Cámara, por ante mí que doy fe.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO



Fecha de firma: 24/11/2017
Alta en sistema: 27/11/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,
Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#3469166#194128529#20171127085510479



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001155/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 24 de noviembre de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y declarar el carácter particular de los suplementos y compensaciones del decreto 2769/93 y, en relación a los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 declarar que sólo tiene carácter remunerativo y bonificable el "adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable" previsto en sus respectivos arts. 5.

Imponer las costas de ambas instancias en un 70% a la demandada y en un 30% a la actora (arts. 279 y 71 del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 14 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MÍ - HECTOR RAUL FERNANDEZ - SECRETARIO



Fecha de firma: 24/11/2017
Alta en sistema: 27/11/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,
Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#3469166#194128529#20171127085510479